Droit des affaires internationales

L'essentiel

Un contrat international se lit à travers plusieurs couches de règles : conventions (CVIM, New York), droit de l'UE (Rome I, Bruxelles I bis), droits nationaux, soft law (Incoterms, UNIDROIT) et le contrat lui-même. Il faut savoir dire quelle règle s'applique, qui juge (tribunal ou arbitre), selon quel droit, et comment faire exécuter la décision.

01 Sources et normes du commerce international

Idée clé : Les règles du commerce international mêlent droit dur (traités, droit de l'UE, droits nationaux) et droit souple (CCI, UNIDROIT), ce dernier n'obligeant que s'il est incorporé au contrat.

- Sources : conventions (CVIM 1980, New York 1958) ; droit de l'UE ; droits nationaux désignés par les règles de conflit ; soft law ; contrat (autonomie de la volonté)
- Art. 55 Constitution : traité ratifié > loi
- Art. 288 TFUE : règlement (direct), directive (à transposer, résultat imposé), décision (destinataires), recommandation et avis (non contraignants)
- Soft law / lex mercatoria : Incoterms 2020, RUU 600 (crédit documentaire), RUE 522, principes UNIDROIT ; obligatoires si les parties y renvoient ; s'effacent devant les lois de police
- OMC (1995, Marrakech, suite du GATT 1947) : nation la plus favorisée (art. I GATT) et traitement national (art. III)
- Exceptions OMC : zones de libre-échange et unions douanières (art. XXIV), préférences pays en développement, défense commerciale
- ORD : consultations, groupe spécial, appel (Organe d'appel bloqué depuis fin 2019), mise en conformité ou rétorsion ; seuls les États agissent

DATES CLÉS

1947	GATT
1995	Création de l'OMC (accords de Marrakech)
fin 2019	Organe d'appel de l'OMC paralysé

À NE PAS CONFONDRE

- *Règlement UE* / *Directive UE* : Le règlement s'applique directement ; la directive passe par une loi nationale de transposition (ex. 86/653 → art. L134-1 C. com.).
- *Nation la plus favorisée* / *Traitement national* : NPF : égalité entre partenaires étrangers ; traitement national : égalité entre produit importé et produit national une fois entré.

> ***Pour retenir :*** *NPF : ce que j'accorde à un membre, je l'accorde à tous ; TN : une fois la frontière passée, l'importé est traité comme le local.*

RÉCITEZ SANS REGARDER

1. **Les Incoterms sont-ils une loi ?** → Non : règles privées de la CCI (soft law), applicables parce que les parties y renvoient dans le contrat.
2. **Différence règlement / directive (art. 288 TFUE) ?** → Règlement : portée générale, directement applicable. Directive : lie les États quant au résultat, doit être transposée.
3. **Une entreprise peut-elle saisir l'ORD de l'OMC ?** → Non, seuls les États membres ; les litiges entre entreprises vont à l'arbitrage ou au juge.

02 La vente internationale (CVIM)

Idée clé : La CVIM (Vienne, 1980) régit la formation du contrat de vente internationale de marchandises et les obligations et remèdes des parties, la résolution étant réservée à la contravention essentielle.

- Champ (art. 1) : vente de marchandises entre parties établies dans des États différents, contractants (1-1 a) ou si la règle de conflit désigne un État contractant (1-1 b)
- Exclusions (art. 2) : usage personnel, enchères, saisie, valeurs mobilières, navires, aéronefs, électricité ; ni validité ni propriété (art. 4) ; exclusion possible (art. 6)
- Formation : offre précise + volonté d'être lié (art. 14) ; acceptation effective à réception (art. 18) ; silence ≠ acceptation ; modification substantielle = contre-offre (art. 19)
- Vendeur : livrer, documents, propriété (art. 30), conformité (art. 35). Acheteur : payer, prendre livraison (art. 53), examiner (art. 38), dénoncer (art. 39, max 2 ans)
- Contravention essentielle (art. 25) : prive substantiellement de ce qu'on attendait, si prévisible ; ouvre la résolution (art. 49) et le remplacement ; résolution notifiée (art. 26)
- Remèdes : exécution/réparation (46), délai supplémentaire (47), réduction du prix (50), dommages-intérêts prévisibles (74), obligation de limiter la perte (77)
- Exonération (art. 79) : empêchement extérieur, imprévisible, insurmontable, notifié ; écarte seulement les dommages-intérêts, pendant l'empêchement

DATES CLÉS

11 avril 1980	Signature de la CVIM à Vienne
1er janvier 1988	Entrée en vigueur de la CVIM

À NE PAS CONFONDRE

- *Théorie de la réception (CVIM)* / *Postal rule (common law)* : CVIM : acceptation effective quand elle parvient à l'offrant ; common law : dès l'envoi postal.
- *Résolution* / *Résiliation* : Résolution : anéantit le contrat avec restitutions ; résiliation : y met fin pour l'avenir.

> ***Pour retenir :*** *Articles clés : 1 champ, 6 exclusion, 14-19-23 formation, 25 contravention essentielle, 39 dénonciation (2 ans), 74 prévisible, 77 limiter, 79 exonération.*

RÉCITEZ SANS REGARDER

1. **« Le contrat est soumis au droit français » exclut-il la CVIM ?** → Non : la France est État contractant, la CVIM fait partie du droit français ; il faut l'exclure expressément (art. 6).
2. **« Accepté, mais paiement à 90 jours » : contrat formé ?** → Non : le paiement est un élément substantiel (art. 19-3), c'est une contre-offre.

3. **Que couvrent les dommages-intérêts CVIM ?** → Perte subie et gain manqué, limités au préjudice prévisible à la conclusion (art. 74), réduits si la victime n'a pas limité sa perte (art. 77).
4. **Une forte hausse des coûts exonère-t-elle (art. 79) ?** → En principe non : ce n'est pas un empêchement ; elle relève d'une clause de hardship.

03 Le contrat international

Idée clé : Un bon contrat international anticipe la distance, les différences de droit et les aléas par des clauses précises (prix, Incoterm, réserve de propriété, force majeure, hardship, loi, litiges, langue).

- Clauses : objet, prix (devise, révision/indexation), Incoterm avec version et lieu, paiement et garanties, réserve de propriété, conformité, force majeure, hardship, clause pénale, loi applicable, litiges, langue
- Réserve de propriété : vendeur propriétaire jusqu'au paiement complet ; efficacité selon le droit du pays où sont les biens
- Force majeure : définir les événements, la notification, la durée avant résiliation
- Hardship : renégocier si bouleversement économique ; prévoir l'issue en cas d'échec ; en France, imprévision art. 1195 C. civ. (2016)
- Principes UNIDROIT (1994, éd. 2016) : droit souple pour tous les contrats commerciaux internationaux ; bonne foi, liberté contractuelle ; usage fréquent en arbitrage
- Hardship UNIDROIT (art. 6.2.1 à 6.2.3) : renégociation, puis le tribunal peut résilier ou adapter

À NE PAS CONFONDRE

- *Force majeure* / *Hardship* : Force majeure : exécution impossible → suspension ou libération. Hardship : exécution possible mais ruineuse → renégociation.
- *Principes UNIDROIT* / *CVIM* : UNIDROIT : tous contrats, non contraignants. CVIM : vente, convention contraignante. Les premiers peuvent compléter la seconde.

> ***Pour retenir :*** *Force majeure = « je ne peux pas » ; hardship = « je peux, mais ça me ruine ».*

RÉCITEZ SANS REGARDER

1. **Rôle de la clause de réserve de propriété ?** → Le vendeur reste propriétaire jusqu'au paiement complet et peut récupérer les marchandises en cas d'impayé.
2. **Comment s'appliquent les principes UNIDROIT ?** → Par choix des parties, par renvoi aux principes généraux ou à la lex mercatoria, ou pour interpréter et compléter d'autres instruments.

04 Loi applicable et juridiction

Idée clé : Qui juge (Bruxelles I bis, clause attributive) et selon quel droit (Rome I, clause de choix de loi) sont deux questions distinctes, réglées par deux textes et deux clauses.

- Rome I (règl. 593/2008, contrats conclus depuis le 17/12/2009) : application universelle ; liberté de choix (art. 3)
- Sans choix (art. 4) : vente → vendeur ; services → prestataire ; franchise → franchisé ; distribution → distributeur ; sinon prestation caractéristique ; clause d'exception
- Lois de police (art. 9) et règles protectrices (consommateurs, salariés) s'imposent
- Bruxelles I bis (règl. 1215/2012, depuis le 10/01/2015) : domicile du défendeur (art. 4) ; option lieu de livraison / fourniture des services (art. 7-1)
- Clause attributive de juridiction (art. 25), en principe exclusive ; jugements circulent dans l'UE sans exequatur
- Vente entre États contractants : la CVIM d'abord, la loi Rome I comble les lacunes (validité, propriété)

FORMULES

- `Juridiction → Bruxelles I bis → clause attributive ou compromissoire`
- `Loi applicable → Rome I → clause de choix de loi`

À NE PAS CONFONDRE

- *Clause attributive de juridiction* / *Clause compromissoire* : La première désigne un tribunal étatique ; la seconde soumet les litiges à l'arbitrage.

> ***Pour retenir :*** *Rome = la loi (le droit romain) ; Bruxelles = le tribunal (la Cour).*

RÉCITEZ SANS REGARDER

1. **Prestataire français, client italien, pas de clause de loi : quelle loi ?** → Loi française : résidence habituelle du prestataire (art. 4-1 b Rome I).
2. **Sans clause, où assigner un acheteur espagnol qui ne paie pas ?** → Tribunal du domicile du défendeur (art. 4) ou du lieu de livraison (art. 7-1) ; ici les deux en Espagne.
3. **Choisir le droit français donne-t-il compétence au juge français ?** → Non : il faut deux clauses ; un juge peut appliquer un droit étranger.

05 Règlement des litiges

Idée clé : On règle un litige à l'amiable, par l'arbitrage (sentence obligatoire, exécutée grâce à la Convention de New York) ou devant le juge (jugement à faire exécuter, sans exequatur seulement dans l'UE).

- Amiable : négociation (sans tiers), médiation (tiers facilitateur sans pouvoir de décision), conciliation (tiers qui peut proposer) ; accord = contrat
- Arbitrage : convention d'arbitrage = clause compromissoire (avant litige) ou compromis (après) ; institutionnel (CCI Paris, LCIA, ICDR) ou ad hoc (Règlement CNUDCI)
- Bonne clause : institution, siège, nombre d'arbitres, langue ; le siège fixe le droit de la procédure et le juge de l'annulation
- Avantages : neutralité, experts, confidentialité ; inconvénients : coût, recours limités (pas d'appel, recours en annulation)
- New York (10 juin 1958, 170+ États) : exécution des sentences ; pas de révision au fond ; refus seulement pour les motifs de l'art. V (dont ordre public)
- Jugements hors UE : exequatur ; La Haye 2005 (élection de for), 2019 (jugements) ; en France, contrôle Cornelissen (2007) : compétence indirecte, ordre public, absence de fraude

DATES CLÉS

1958	Convention de New York sur les sentences arbitrales
2005 / 2019	Conventions de La Haye (élection de for / jugements)
2007	Arrêt Cornelissen (exequatur en France)

À NE PAS CONFONDRE

- *Médiateur* / *Arbitre* : Le médiateur aide à trouver un accord ; l'arbitre tranche par une sentence obligatoire.
- *Clause compromissoire* / *Compromis* : Clause : dans le contrat, avant le litige. Compromis : conclu après la naissance du litige.
- *Reconnaissance* / *Exécution* : Reconnaissance : effet de chose jugée ; exécution : contrainte sur les biens.

RÉCITEZ SANS REGARDER

1. **Que vérifie le juge saisi d'une sentence sous la Convention de New York ?** → Seulement les motifs de refus de l'art. V (convention invalide, droits de la défense, ordre public…), sans rejuger le fond.
2. **Jugement d'Orléans contre un client argentin : comment l'exécuter ?** → Exequatur devant les tribunaux argentins selon leur droit ; une clause d'arbitrage aurait facilité l'exécution (New York).
3. **Quels éléments mettre dans une clause d'arbitrage ?** → Institution et règlement, siège, nombre d'arbitres, langue, éventuellement loi applicable au fond.

06 Distribution et concurrence

Idée clé : L'agent commercial bénéficie dans l'UE d'une protection impérative (directive 86/653), et les accords de distribution doivent respecter le droit de la concurrence (art. 101 TFUE, règl. 2022/720).

- Directive 86/653 (18/12/1986) : loyauté, information, commission ; préavis minimal 1/2/3 mois selon l'ancienneté (jusqu'à 6 possible)
- Fin de contrat : indemnité (max 1 an de commissions, moyenne 5 ans) ou réparation ; France : réparation (art. L134-12), usage 2 ans de commissions
- Perte du droit : faute grave, démission non justifiée, cession ; réclamer dans l'année ; Ingmar (CJCE 2000) : règles impératives même si loi d'un État tiers
- Art. 101 TFUE (ententes) et 102 (abus de position dominante) ; sanctions jusqu'à 10 % du CA mondial
- Exemption des accords verticaux (règl. 2022/720, depuis 1/06/2022) si parts de marché ≤ 30 % et sans restriction caractérisée
- Restrictions caractérisées : prix de revente fixe ou minimal imposé ; interdiction des ventes passives. Admis : prix conseillé ou maximal ; non-concurrence ≤ 5 ans

DATES CLÉS

1986	Directive 86/653 sur les agents commerciaux
2000	Arrêt Ingmar (CJCE)
2022	Règlement 2022/720 d'exemption des accords verticaux

À NE PAS CONFONDRE

- *Prix conseillé* / *Prix imposé* : Recommander un prix (ou un maximum) est licite ; imposer un prix fixe ou minimal est une restriction caractérisée.
- *Agent commercial* / *Distributeur* : L'agent a un statut harmonisé UE ; le distributeur non : son indemnisation dépend du droit national et du contrat.

> ***Pour retenir :*** *Préavis agent : 1-2-3 comme l'ancienneté (1re, 2e, 3e année et plus).*

RÉCITEZ SANS REGARDER

1. **Choisir la loi d'un pays hors UE écarte-t-il la protection de l'agent opérant dans l'UE ?** → Non : arrêt Ingmar (2000), règles impératives.
2. **Interdire au distributeur belge de répondre aux clients français spontanés : licite ?** → Non : interdiction des ventes passives = restriction caractérisée.
3. **Conditions de l'exemption des accords verticaux ?** → Parts de marché fournisseur et acheteur ≤ 30 % et aucune restriction caractérisée (règl. 2022/720).

À SAVOIR PAR CŒUR

1. CVIM : Vienne 11 avril 1980, en vigueur 1er janvier 1988 ; exclusion expresse (art. 6)
2. CVIM art. 25 contravention essentielle ; art. 39 dénonciation max 2 ans ; art. 74 préjudice prévisible ; art. 77 limiter la perte ; art. 79 exonération
3. Art. 288 TFUE : règlement direct, directive à transposer, décision, recommandation/avis non contraignants
4. OMC 1995 : NPF (art. I GATT), traitement national (art. III), exceptions art. XXIV
5. Rome I (593/2008) art. 3 choix, art. 4 : vendeur, prestataire, franchisé, distributeur, prestation caractéristique ; art. 9 lois de police
6. Bruxelles I bis (1215/2012) : art. 4 domicile défendeur, art. 7-1 lieu de livraison, art. 25 clause attributive ; pas d'exequatur dans l'UE
7. Convention de New York 1958 : 170+ États, refus seulement art. V, pas de révision au fond
8. Clause compromissoire (avant) / compromis (après) ; CCI Paris, LCIA Londres, ICDR États-Unis
9. Agent (86/653) : préavis 1/2/3 mois ; indemnité max 1 an ou réparation (France ≈ 2 ans) ; Ingmar 2000
10. Accords verticaux : règl. 2022/720, seuil 30 %, prix imposé et interdiction des ventes passives interdits ; amende max 10 % CA mondial
11. Soft law CCI : Incoterms 2020, RUU 600, RUE 522 ; UNIDROIT 1994 (éd. 2016)

Ouverture du journal…

PIÈGES À ÉVITER

- Croire que choisir le droit français exclut la CVIM : il faut l'exclure expressément.
- Confondre loi applicable et juridiction : le choix du tribunal n'emporte pas celui de sa loi.
- Appliquer la postal rule à la CVIM : l'acceptation prend effet à réception.
- Confondre force majeure (impossible) et hardship (ruineux) ; croire que l'art. 79 libère de tout (seulement des dommages-intérêts).
- Confondre médiateur (aide) et arbitre (tranche), ou clause attributive (tribunal) et clause compromissoire (arbitrage).
- Confondre NPF et traitement national, ou prix conseillé (licite) et prix imposé (illicite).